

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 186/2530

นางสาวนงลักษณ์ จิตลำดวน

โจทก์

นายธเนตร อัมยงค์

จำเลย

นายธเนตร อัมยงค์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
137

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
137 จำคุก 4 เดือน รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 38
แผ่นที่ 2,38)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาประกัน
100,000 บาท (อันดับ 25 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาจึงไม่อนุญาต ให้
ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาจึงไม่อนุญาต ให้
ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>